

1500187-41.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... apreendidas se destinavam ao tráfico, em função das circunstâncias da prisão, da quantidade e forma de embalagem das drogas, retratando que ele efetivamente trazia com ele aquelas drogas visando o respectivo tráfico.

Após oferecimento da denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fl. 93), tendo sido a denúncia recebida às fls. 94/96.

A audiência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademir Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500187-41.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500187-41.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2078136/2021 - 01º D.P. CABREÚVA, 16889802 - 01º D.P. CABREÚVA, 283/21/428 - 01º D.P. CABREÚVA, 2078136 - 01º D.P.

CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIZ RICARDO FELIX DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

LUIZ RICARDO FELIX DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, conforme consta na denúncia de fls. 77/78, no dia 19 de março de 2021, por volta das 12h35min, na Rua Magnetita, 161, Vilarejo, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP: trazia com ele, para consumo e fornecimento alheio, ainda que gratuitamente, 4 porções de cocaína, 3 porções de maconha e 1 porção de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 8, laudo de constatação de fls. 23/25 e laudo químico-toxicológico de fls. 70/72.

Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado traficava no local dos fatos, eis que trazia com ele as referidas drogas, visando à vil mercancia.

Ocorre que guardas municipais em patrulhamento avistaram o denunciado, que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou uma sacola, no interior da qual foram localizados os entorpecentes apreendidos.

Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito, sendo certo que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam ao tráfico, em função das circunstâncias da prisão, da quantidade e forma de embalagem das drogas, retratando que ele efetivamente trazia com ele aquelas drogas visando o respectivo tráfico.

Após oferecimento da denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fl. 93), tendo sido a denúncia recebida às fls. 94/96.

A audiência de instrução foi realizada em 10 de agosto de 2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu. O Ministério Público manifestou-se em alegações orais, pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa, manifestou em alegações finais, por memoriais (fls. 111/116).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é inconteste, eis que a substância apreendida foi levada a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls.70/72), do laudo de constatação (fls.23/25) e do laudo de exibição e apreensão (fl. 8).

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

O acusado, interrogado em juízo, negou a prática delitiva, alegando ser usuário de drogas.

A testemunha José Arionaldo Araujo Silva, guarda municipal, ouvida em juízo, narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro, avistaram o indivíduo com uma sacola, ao perceber a presença da viatura jogou a sacola em um quintal, alçaram o indivíduo e a sacola, procederam a detenção, com uso de algemas ante a exaltação do indivíduo e posteriormente o conduziram para a delegacia. O acusado alegou na ocasião que os entorpecentes eram para consumo próprio.

Por sua vez, a testemunha Marcelo Pim, guarda municipal, ouvida em juízo, narrou que estava em patrulhamento pela Rua Magnetita, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, que o indivíduo ao avistar a viatura dispensou uma sacola, feita a abordagem, em revista pessoal nada foi encontrado e na sacola que havia dispensado foi encontrado uma certa quantia de entorpecentes. Indagado, o acusado alegou que o entorpecente era para consumo pessoal.

Ouvidos os guardas municipais em juízo, na condição de testemunhas, mantiveram de forma coerente as afirmações prestadas em razão do flagrante.

Pois bem, a versão apresentada pelos guardas municipais merece crédito, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatório idôneos” (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, é inequívoco que os materiais entorpecentes se destinavam à traficância, considerando-se a quantidade e a variedade da droga apreendida.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, inserido em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atenta aos critérios do art. 59 do Código Penal, verifico que as

circunstâncias são favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, anoto que o acusado era menor de 21 anos, incidindo a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, sem, contudo, resultar em efetiva redução da pena imposta, ante a impossibilidade de fixá-la abaixo do mínimo legal nesta fase, motivo pelo qual mantenho a pena inicialmente imposta.

Finalmente, em terceira fase, verifico que o acusado faz jus ao benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por ser primário e não haver indícios de participação em organização de atividade criminosa, motivo pelo qual, diminuo a pena inicialmente imposta em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, anote-se que o réu se encontra atualmente preso em razão de outro crime.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu LUIZ RICARDO FELIX DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sob o regime inicial fechado.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, "a"). Todavia, encontrando-se representado por defensora dativa, reputo por hipossuficiente, de modo que a ele concedo os benefícios da gratuidade, suspendendo-se a exigibilidade da cobrança da taxa judiciária.

Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada e guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos oportunamente.

P.I.C.

Cabreuva, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA